

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3826/2531

นาย จบ ทิพย์ รอง พล
นาย อำนวย เพชร รัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 22

แม้หากสถานที่เกิดเหตุจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดพัทลุงแต่ตาม
พฤติการณ์แห่งคดีเป็นกรณีที่โจทก์เชื่อว่าความผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาล
จังหวัดสงขลา ศาลจังหวัดสงขลาย่อมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8), 310,
83, 84 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง จำเลยทั้งสิบ
สองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายก
คำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยทั้ง
สิบสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาในชั้นนี้มีว่า ศาลจังหวัดสงขลา มีอำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีนี้หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ฟ้องโจทก์ระบุว่าเหตุคดีนี้เกิดที่ตำบลบ้านขาว
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้
พิจารณาในชั้นพิจารณาโจทก์และพยานโจทก์ปากอื่นคือ นายจรัส แก้วบัวนายสุชาติ ชู

หนู และนายจรัญ สุขฉิม ก็เบิกความยืนยันว่าสถานที่เกิดเหตุคดีนี้คือ ตำบลบ้านขาว อำเภอรโนด จังหวัดสงขลาพยานโจทก์ดังกล่าวทุกคนตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ตำบลที่เกิดเหตุ นั้นเองน่าจะทราบดีว่าสถานที่เกิดเหตุอยู่ในท้องที่ใด นอกจากนี้นายเสริม พิษญาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลบ้านขาว อำเภอรโนดจังหวัดสงขลา พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความได้ชัดว่า บริเวณที่เกิดเหตุอยู่หมู่ 2 ตำบลบ้านขาว อำเภอรโนด จังหวัดสงขลาจึงน่าจะเชื่อว่าโจทก์ระบุสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องถูกต้องแล้วก่อนโจทก์สืบพยานเสร็จ ฝ่ายจำเลยไม่เคยหักท้วงเลยว่าโจทก์ระบุสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องผิดพลาดประการใด ในชั้นสืบพยานจำเลยเพียงแต่พยานจำเลยบางคนเบิกความว่า เหตุคดีนี้เกิดที่หมู่ 2 ตำบลทะเลน้อยอำเภอกวนขุ่น จังหวัดพัทลุง ศาลชั้นต้นก็ปักใจเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง แล้วพิพากษายกฟ้อง เพราะเห็นว่าเหตุเกิดในเขตอำนาจของศาลจังหวัดพัทลุง ศาลชั้นต้นคือศาลจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศาลที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ไว้ ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา เช่นนี้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นหาชอบไม่ แม้หากสถานที่เกิดเหตุจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดพัทลุงจริง ตามพฤติการณ์แห่งคดีนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นกรณีที่โจทก์เชื่อว่าความผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลจังหวัดสงขลา ศาลจังหวัดสงขลาจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 วรรคแรกศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วที่จำเลยฎีกาว่า คำว่า "เชื่อว่า" ตามมาตราดังกล่าวหมายถึงศาลเชื่อไม่ใช่โจทก์เชื่อ เมื่อศาลจังหวัดสงขลาเชื่อว่าเหตุเกิดในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทลุง ศาลจังหวัดสงขลาจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ